CANON MEXICANA, S. DE R.L. DE C.V.

TITULO:					
REF: CANON-008/11	INICIO VIGENCIA			VERSION	PAGINA 1 DE 8
	DIA	MES	AÑO		
	01	07	13	**2 .0**	

CONTENIDO

1. Objetivo
2. Alcance
3. Definiciones
4. Disposiciones Generales
5. Plazo de Conservación de los Datos Personales y disposición final
6. Disposición final de equipo de cómputo
7. Disposición final de equipos multifuncionales
8. Prestación de servicio de mantenimiento por parte de distribuidores, respecto de equipos propiedad de Canon instalados con clientes
9. Prestación de servicio de mantenimiento por parte de Agencias de Servicio Autorizadas Canon (ASAC)
10. Responsabilidades
11. Multas y sanciones
12. Anexos

ELABORADO POR	REVISADO POR:	AUTORIZADO POR:
CAROLINA MEJIA DIRECTORA SR. ADMINISTRATIVA FECHA: 26/06/13	CAROLINA MEJIA DIRECTORA SR. ADMINISTRATIVA FECHA: 26/03/13	YASUHIRO SUZUKI PRESIDENTE FECHA: 26/06/13

OBJETIVO.
Establecer los procesos internos que deben ser adoptados por Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., a efecto de proteger los datos personales que con motivo del cumplimiento de su objeto social se encuentren en su posesión, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho de la autodeterminación informativa de las personas.

ALCANCE.
La presente política será aplicable a:

a) Todos aquellos empleados de cualquier área de la empresa, que en ejercicio de sus funciones, tengan acceso a datos personales de empleados, clientes, prestadores de servicios y/o usuarios finales.

b) Los proveedores de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. que con motivo de los contratos de prestación de servicios que hayan celebrado, tengan acceso a información personal de sus empleados, clientes, otros proveedores y/o usuarios finales.

c) Los distribuidores de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., que en cumplimiento de contratos de arrendamiento o de prestación de servicios respecto a equipos que estén en posesión de terceros, tengan acceso a información personal de empleados, clientes, proveedores y/o usuarios finales de los poseedores de estos equipos propiedad de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

d) Las Agencias de Servicio Autorizadas Canon (ASAC) que en ejercicio de los contratos celebrados con Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., tengan acceso a datos personales de clientes y/o usuarios finales de ésta.

DEFINICIONES.
Para efectos de la presente política, se entenderá por:

1. **Aviso de privacidad.-** Documento físico o electrónico generado por Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V. que se pone a disposición del titular de los datos personales, antes de recabar dicha información.
   Este aviso de privacidad tiene por objetivo informar al titular de los datos personales, la información que se recaba de ellos y con qué fines.

2. **Canon.-** Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

3. **Consentimiento.-** Manifestación de la voluntad del titular de los datos personales, mediante el cual se efectúa la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio.
   El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales.

4. **Datos personales.-** Cualquier información concerniente a una persona física.

5. **Datos personales sensibles.-** Aquellos datos personales que afecten a la esfera más íntima de su titular, o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan revelar aspectos como origen racial o étnico, estado de salud presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas, preferencia sexual.

6. **Encargado.-** La persona física empleada de Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V., que sola o en conjunto con otras trate datos personales por cuenta de ésta.

7. **Ley.-** Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.

8. **Responsable.-** Canon Mexicana, S. de R.L. de C.V.

9. **Tercero.-** La persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular o del responsable de los datos.
   Para efectos de esta política, terceros deberán considerarse a:
   a) Proveedores
   b) Distribuidores
   c) Agencias de Servicio Autorizadas Canon

10. **Titular.-** La persona física a quien corresponden los datos personales.

11. **Transferencia.-** Toda comunicación de datos realizada a persona distinta del responsable o encargado del tratamiento.

DISPOSICIONES GENERALES.

1. Al obtener datos personales por cualquier causa y por cualquier medio, Canon y los encargados de ésta, deberán observar los principios de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, lealtad, proporcionalidad y responsabilidad.

2. Los datos personales deberán recabarse y tratarse de manera lícita. La obtención de datos personales no debe hacerse a través de medios engañosos o fraudulentos.

En todo tratamiento de datos personales, se presume que existe la expectativa razonable de privacidad, entendida ésta como la confianza que deposita cualquier persona en otra, respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo que haya sido acordado.

3. Cualquier información relacionada con datos personales, siempre estará sujeta al consentimiento de su titular y la obtención de esta información deberá estar justificada, con finalidades legítimas, concretas y acordes con las actividades de la empresa.

La autorización del titular será obtenida mediante el aviso de privacidad que de manera electrónica o impresa sea enviada al titular, de conformidad al modelo señalado en la presente política (VER ANEXO).

En este aviso de privacidad deberá indicarse si la información será transmitida a terceros y la finalidad de la transmisión.

4. El encargado de bases de datos personales procurará que los datos contenidos sean pertinentes, correctos y actualizados para los fines para los cuales fueron recabados.

5. El tratamiento de los datos personales deberá limitarse al cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad. Si el encargado pretende tratar los datos para un fin distinto que no resulte compatible o análogo a los fines establecidos en el aviso de privacidad, deberá notificarlo

inmediatamente al departamento Jurídico para que sea obtenido nuevamente el consentimiento del titular.

6. El tratamiento de datos personales será el que resulte necesario, adecuado y relevante en relación con las finalidades previstas en el aviso de privacidad.

7. Los titulares de los datos o sus representantes legales, podrán ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en cualquier momento (DERECHO ARCO), así como el aviso de privacidad al que está sujeto el tratamiento de estos datos, por lo que Canon y los encargados deben resguardar los datos personales de tal manera que permitan el ejercicio inmediato y en cualquier momento de su titular de este derecho.

8. Toda solicitud recibida por parte de titulares de derechos personales, deberá ser canalizada por conducto del departamento Jurídico, quien estará facultado para solicitar al área involucrada y al encargado la información necesaria para hacer frente a esta solicitud.

DATOS PERSONALES NO AUTORIZADOS PARA SU TRATAMIENTO.

1. En ningún caso Canon creará bases de datos personales de menores de edad, salvo aquellas que recabe el departamento de Recursos Humanos apara efectos de otorgamiento de prestaciones a los empleados.

2. Ningún departamento de Canon está autorizado para crear bases de datos personales sensibles, salvo aquella que lleve el departamento de Recursos Humanos en los expedientes de sus empleados y de candidatos en proceso de reclutamiento. Este departamento llevará a cabo esfuerzos razonables para limitar el periodo de tratamiento de los mismos a efecto de que sea el mínimo indispensable.

PLAZO DE CONSERVACIÓN DE LOS DATOS PERSONALES Y DISPOSICIÓN FINAL.

Canon deberá eliminar cualquier dato personal contenido en cualquier base de datos, en un plazo de 72 (setenta y dos) meses contados a partir de la fecha calendario en que la información deje de ser necesaria para el cumplimiento de las finalidades previstas en el aviso de privacidad.

Los encargados en el manejo de los datos personales serán responsables de eliminar esta información en el plazo establecido, utilizando para ello los mecanismos establecidos por el departamento de Sistemas para el caso de información contenida en medios electrónicos y mediante destrucción física en caso de información contenida en medios impresos.

Cualquier eliminación de datos personales, deberá quedar documentada mediante la utilización de una bitácora electrónica que se manejará mediante el sistema de lotus notes y que será mantenida actualizada por el mismo encargado de la base de datos.

DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPO DE CÓMPUTO.

El departamento de Sistemas será responsable de que previa a la disposición final de equipos de cómputo que contengan información relativa a datos personales, los discos duros que se encuentren instalados en estos equipos, sean retirados y destruidos.

Será llevada una bitácora mediante el sistema de lotus notes, en la cual conste esta eliminación.
El encargado de la base de datos deberá verificar que esta destrucción quede documentada de manera adecuada y oportuna.

DISPOSICIÓN FINAL DE EQUIPOS MULTIFUNCIONALES.

A) Equipos instalados en las oficinas de Canon.

El Departamento de Servicio BISG será responsable de que previa a la disposición final de equipos multifuncionales que se encuentren instalados en las oficinas de Canon, los discos duros que se encuentren instalados en estos equipos, sean retirados y destruidos.

Será llevada una bitácora mediante el sistema de lotus notes, en la cual conste esta eliminación.

El Departamento de Servicios Generales deberá verificar que esta destrucción quede documentada de manera adecuada y oportuna.

B) Equipos instalados en oficinas de clientes arrendatarios.

Los discos duros de los equipos propiedad de Canon que se encuentren instalados en oficinas de clientes, antes de ser retirados, deberán ser limpiados de toda información relativa a datos personales que puedan contener.

Esta obligación de Canon deberá quedar establecida y acordada con los clientes en los contratos que Canon celebre con los mismos, siendo facultad del cliente decidir si la limpieza de los discos duros se hará mediante los mecanismos establecidos por el departamento de Servicio de Canon para dichos efectos o si mantiene el disco duro en su propiedad, en cuyo caso, Canon estará facultado para realizar los cargos correspondientes por el retiro y entrega al cliente de dicho disco duro.

Será llevada una bitácora mediante el sistema de lotus notes, en la cual conste esta eliminación.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE DISTRIBUIDORES, RESPECTO DE EQUIPOS PROPIEDAD DE CANON INSTALADOS CON CLIENTES.

Canon será responsable de asegurarse que los distribuidores autorizados que presten servicio de mantenimiento sobre equipos propiedad de Canon, establezcan los procesos necesarios dentro de su operación, a efecto de que la información relativa a datos personales a la que pudieran tener acceso con motivo de la prestación del servicio técnico sobre dichos equipos, sea tratada con la debida confidencialidad por el personal encargado que tenga acceso a ella, así como la destrucción de cualquier base que pudiera generarse.

Será responsabilidad del Gerente de Servicio Directo BISG así como del Gerente de Ventas Distribuidores BISG verificar que esta responsabilidad a cargo de los Distribuidores y de sus encargados, se lleve a cabo.

PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO POR PARTE DE AGENCIAS DE SERVICIO AUTORIZADAS CANON (ASAC).

Canon será responsable de asegurarse que las Agencias de Servicio Autorizadas Canon (ASAC) que presten servicio de mantenimiento sobre equipos propiedad de clientes de Canon, establezcan los procesos necesarios dentro de su operación, a efecto de que la información relativa a datos personales a la que pudieran tener acceso con motivo de la prestación del servicio técnico sobre dichos equipos, sea tratada con la debida confidencialidad por el personal encargado que tenga acceso a ella, así como la destrucción de cualquier base que pudiera generarse.

Será responsabilidad del Gerente de Administración de Servicio ITCG verificar que esta responsabilidad a cargo de las ASAC y de sus encargados, se lleve a cabo.

RESPONSABILIDADES

A) De los Encargados

a) Mantener la matriz de bases de datos actualizadas.
b) Mantener las bitácoras de destrucción de información actualizadas.
c) Emitir los avisos de privacidad correspondientes.
d) Obtener los consentimientos de los titulares.
e) Darle el debido tratamiento a los datos personales obtenidos.
f) Verificar que esta información no sea obtenida por terceros no autorizados y que se encuentren contenidos en la matriz de datos personales.
g) Verificar que los terceros autorizados que tengan acceso a dicha información, le den el tratamiento adecuado a la información recibida.
h) Reportar de inmediato al Director del área y al departamento Jurídico cualquier duda o anomalía que sea detectada en relación con el manejo de datos personales.

B) De los Gerentes.

a) Mantener actualizada la matriz de bases de bases de datos personales en cada una de sus áreas.
b) Verificar que los datos personales que se obtienen en sus áreas sea con fines lícitos y justificados a su ámbito de responsabilidades.
c) Verificar que sean emitidos los avisos de privacidad correspondientes.
d) Verificar que se obtengan los avisos de consentimiento de los titulares.
e) Verificar que los encargados cumplan con sus responsabilidades en el cuidado del manejo de las bases de datos personales.
f) Verificar que la información relativa a bases de datos personales sea destruida en el momento en que deje de ser necesaria.
g) Mantener las bitácoras de disposición final actualizadas.
h) Verificar que los contratos que sus áreas celebren con sus proveedores, cuenten con disposiciones que obliguen a éstos y a los encargados que designen para el desarrollo del objeto del contrato, el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente política.
i) Reportar de inmediato al Director del área y al departamento Jurídico cualquier duda o anomalía que sea detectada en relación con el manejo de datos personales.

C) Del Gerente de Sistemas.

a) Verificar que los discos duros de los equipos de cómputo que se encuentran instalados en las oficinas de Canon sean limpiados antes de su disposición final.
b) Llevar a cabo una bitácora sobre la eliminación de discos duros de los equipos obligados a este tratamiento.

D) Del Gerente de Servicio Directo BISG.

a) Verificar que los discos duros de los equipos multifuncionales que se encuentran instalados en las oficinas de Canon sean limpiados antes de su disposición final.
b) Verificar que los discos duros de los equipos multifuncionales que se encuentran instalados en las oficinas de clientes de Canon sean limpiados antes de ser retirados de éstas.
c) Llevar una bitácora sobre la eliminación de discos duros de equipos propiedad de Canon que se encuentran instalados en las oficinas de Canon.

d) Llevar una bitácora sobre la eliminación o retiro y entrega física al cliente, de los discos duros de los equipos propiedad de Canon que se encuentran instalados en las oficinas de Canon.

e) Verificar que los Distribuidores Autorizados Canon que presenten servicio técnico sobre equipos propiedad de Canon que se encuentren instalados en oficinas de clientes, establezcan y mantengan los procesos internos necesarios para el tratamiento adecuado de los datos personales a que tengan acceso.

f) Será llevada una bitácora mediante el sistema de lotus notes, en la cual conste esta eliminación.

E) Del Gerente de Administración de Ventas BISG.

a) Verificar que los equipos propiedad de Canon que sean retirados de las oficinas de clientes, hayan recibido el tratamiento en su disco duro en términos de la presente política.

b) Verificar que la bitácora correspondiente sea actualizada.

F) Del Gerente de Administración de Servicio ITCG.

a) Verificar que las Agencias de Servicio Autorizadas Canon (ASAC) establezcan y mantengan los procesos internos necesarios para el tratamiento adecuado de los datos personales a que tengan acceso.

G) Del Gerente de Ventas Distribuidores BISG.

a) Verificar que los Distribuidores Autorizados Canon que presenten servicio técnico sobre equipos propiedad de Canon que se encuentren instalados en oficinas de clientes, establezcan y mantengan los procesos internos necesarios para el tratamiento adecuado de los datos personales a que tengan acceso.

H) Del Gerente Jurídico.

a) Modificar los contratos en los que Canon participe para verificar que se contenga la obligación de cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente política.

I) De los Directores.

a) Verificar que los Encargados y Gerentes de sus respectivas áreas cumplan con las obligaciones a su cargo contenidas en la presente política.

b) Reportar de inmediato al departamento Jurídico cualquier duda o anomalía que sea detectada en relación con el manejo de datos personales.

CASOS EN QUE LOS DATOS PERSONALES PUEDEN SER DADOS A CONOCER.

No será necesario el consentimiento para el tratamiento de los datos personales cuando:

1. Los datos figuren en fuentes de acceso público.
2. Tenga el propósito de cumplir obligaciones derivadas de una relación jurídica entre el titular y Canon. (v.gr. Declaraciones de impuestos, de cédulas ante el IMSS, INFONAVIT, etc.)
3. Exista una situación de emergencia que potencialmente pueda dañar a un individuo en su persona o en sus bienes.
4. Sean indispensables para la atención médica, la prevención, diagnóstico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, mientras el titular no esté en condiciones de otorgar el consentimiento, y que dicho tratamiento de datos se realice por una persona sujeta al secreto profesional u obligación equivalente.

5. Se dicte resolución de autoridad competente.

SANCIONES Y DELITOS.

El incumplimiento a las obligaciones contenidas en la presente política puede llegar a ocasionar las siguientes:

Sanciones.

a) Apercibimiento por parte del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.
b) Multas de hasta 320,000 días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, dependiendo de la gravedad de la infracción. En caso de reincidencia, la empresa se puede hacer acreedora a una multa adicional de hasta 320,000 días de salario mínimo.

Adicionalmente, las personas involucradas en el manejo inadecuado de los datos personales, puede llegar a ser responsable de la comisión de los siguientes:
Delitos.

a) Se impondrán de tres meses a tres años de prisión al que estando autorizado para tratar datos personales, con ánimo de lucro, provoque una vulneración de seguridad a las bases de datos bajo su custodia.
b) Se sancionará con prisión de seis meses a cinco años al que, con el fin de alcanzar un lucro indebido, trate datos personales mediante el engaño, aprovechándose del error en que se encuentre el titular o la persona autorizada para transmitirlos.
c) Tratándose de datos personales sensibles, las penas se duplicarán.

ANEXOS.

1. Aviso de privacidad.
2. Matriz de bases de datos personales.
3. Catálogo de equipos de cómputo cuyos discos duros deben ser limpiados antes de su disposición final.
4. Contenido del clausulado que debe ser integrado en los contratos celebrados con proveedores que tengan acceso a datos personales
5. Contenido del clausulado que debe ser integrado en los contratos laborales y en las solicitudes de empleo.
6. Contrato de arrendamiento
7. Carta de terminación de contrato de arrendamiento.
8. Contrato laboral.
9. Addendum al contrato laboral para encargados de datos personales.
10. Aviso de privacidad empleados (contratados antes de la entrada en vigor de la presente Política)